

1512215-65.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148156/2019 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 5357485 - 48º D.P. CIDADE DUTRA,

1817/19/248 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 2148156 - 48º D.P. CIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512215-65.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512215-65.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148156/2019 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 5357485 - 48º D.P. CIDADE DUTRA,

1817/19/248 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 2148156 - 48º D.P. CIDADE DUTRA, 1817/19/248

- 48º D.P. CIDADE DUTRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DA SILVA LIMA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

SÉRGIO HENRIQUE CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e, ao final, condenado, por infração art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento do valor correspondente a cento e sessenta e seis dias-multa.

Prolatada a sentença, esta foi publicada em 17 de outubro de 2019.

Após, ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu no dia 21 de outubro de 2019 (fl. 194 e 195).

DECIDO.

Reconheço a extinção da punibilidade do acusado, por força da prescrição da pretensão executória.

E, em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61, "caput", do Código de Processo Penal. Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerando o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Assim é que o acusado foi condenado ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão, decisão que já transitou em julgado para a acusação, de forma que o cálculo para a prescrição tem como parâmetro a pena privativa de liberdade concretizada na decisão de mérito.

No presente caso, a prescrição ocorre em QUATRO ANOS, lapso temporal reduzido pela metade - considerando a menoridade relativa do sentenciado à época, seguindo a regra do artigo 115 do Código Penal - e que já foi alcançado, levando-se em consideração a data do trânsito em julgado para a acusação (21 de outubro de 2019) e a presente data (20 de abril de 2022).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado SÉRGIO HENRIQUE CONCEIÇÃO FRANCISCO, qualificado nos autos, por força da prescrição da pretensão executória, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110 e 115, todos do Código Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA